

한전KDN(주) 상임감사 개선 요구

제 목 지식재산권 대리인 선정 절차 미흡

소 관 부 서 □□□□□□□□(△△△△부)

조 치 부 서 □□□□□□□□(△△△△부)

구 분 연구개발(지식재산권관리)

내 용

1. 업무 개요

□□□□□□□□ △△△△부는 지식재산권관리를 담당하고 있는 부서로서 지식재산권에 대한 발명신고, 평가, 등록, 관리 등을 총괄하고 있다. 발명신고가 접수되면 신고된 발명에 대한 평가를 실시한 후 지식재산권의 출원 및 등록을 진행하고 있다. □□□□□□□□은 지식재산권을 출원 및 등록하는데 있어 우리 회사가 보유한 기술 및 산업재산권을 효율적으로 확보·관리하기 위해 특허법인을 선정하여 지식재산권 대리인으로 사용하고 있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「임직원행동강령 규정」 2.12(투명한 정보 및 회계 관리) 2.12.1에 따르면 “임직원은 모든 정보를 정당하고 투명하게 취득·관리하여야 하며 회계기록 등의 정보는 관련 법령과 일반적으로 인정된 회계원칙 등에 따라 사실에 근거하여 정확하고 정직하게 기록·관리하여야 한다.” 그리고 △△△△부 문서 연구(기)620.01-339(’○○.○○.) “특허 대리인 운영 개선(안)”에 따르면 “특허 대리인 만족도 평가를 시행하고(연1회 또는 출원/등록 종료 후 1개월 내 등), 그 결과 만족도가 매우

낮은 특허대리인은 차년도 대리업무에 반영 조치하며, 특허 대리인 제안서 제출 업체에 대해서는 상시 검증을 통해 참여가 가능하도록 한다”고 지침이 수립되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△부는 '21년 4월에 “특허법인 지원”을 특허대리인으로 추가 선정하면서 타 특허 법인과 비교 분석이나 명확한 선정 기준 없이 “미래성장분야 특허 출원 및 기술거래 실적 다수”의 사유만으로 선정하였고, 현재 이용 중인 특허 법인에 대해서도 “연구(기)620.01-339(‘○○.○○.)” 문서에 따른 만족도 평가를 감사 시점까지 시행하지 않았다.

관계부서 의견

△△△△부는 지식재산권 대리인의 관리에 대하여 만족도 평가에 대한 요구 및 관련된 사항에 대한 업무 인계를 받은 바가 없었고, ‘○○.○○ 월에 “특허법인 지원”을 지식재산권 대리인으로 선정 시 타 특허법인 제안서를 받거나 비교 한 바가 없다고 확인하였다.

조치할 사항

□□□□□□□□장은 공정하고 투명한 지식재산권 대리인 선정을 위해 「지식재산권관리 규정」에 특허대리인 선정 기준과 운영지침을 수립 하여 규정을 개정하시기 바랍니다. (개선)